Справа № 761/24072/26
Провадження № 1-кс/761/14944/2026

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., перевіривши скаргу адвоката Міфтахутдінова В.С., що діє в інтересах Богуслаєва О.В., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження №22017000000000272, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017 року, –

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката Міфтахутдінова В.С., що діє в інтересах Богуслаєва О.В., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження № 22017000000000272, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017 року.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000272 від 06.07.2017 року, в рамках якого адвокат зазначає про наявність підстав визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування, при цьому останній, всупереч ст. 218 КПК України, не вчинив таких процесуальних дій, у зв'язку із чим просить зобов'язати прокурора Офісу Генерального прокурора визначити підслідність даного кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

Положеннями статті 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, що підлягають оскарженню, зокрема, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;

2) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

3) рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним

представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

5) рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;

7) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;

8) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником;

9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником;

10) повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником;

11) відмова слідчого, дізнавача, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, - стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником.

Згідно до ч. 2 ст. 303 КПК України, скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 304 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню.

Отже, оскільки адвокатом Міфтахутдіновим В.С., що діє в інтересах Богуслаєва О.В., оскаржується бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора, яка полягає у невинесенні рішення про визначення підслідності за іншим органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000272, що не входить в перелік рішень (бездіяльності), визначених ст. 303 КПК України, які можуть бути предметом оскарження, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову у відкритті провадження за скаргою адвоката Міфтахутдінова В.С., що діє в інтересах Богуслаєва О.В., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження № 22017000000000272, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 303, 304 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у відкритті провадження за скаргою адвоката Міфтахутдінова В.С., що діє в інтересах Богуслаєва О.В., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження № 22017000000000272, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів.

Слідчий суддя **Андрій ТРУБНІКОВ**